

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Paola Lucarelli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 29 aprile 2022 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. 18115/2020

TRA

Parte_1 (con l'Avv. Lucia Camporeale)

RICORRENTE

E

CP_1 (con i dottori *CP_2* e *CP_3*)

RESISTENTE

Con il seguente dispositivo

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Compensa le spese di lite;

60 giorni per la motivazione.

Roma, 29 aprile 2022

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli

Fatto e Motivi della decisione

Con ricorso depositato anche ex art. 700 c.p.c., il ricorrente, dipendente dell'amministrazione resistente dal 1994 e dirigente dal 2009, impugnava la sanzione disciplinare notificatagli il 5 giugno 2020, emessa dal direttore dell'Ufficio per i provvedimenti disciplinari (U.P.D.), dott. Persona_1, della sospensione dal servizio per quattro mesi con privazione della retribuzione, ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 comma 1 del codice di comportamento dei dipendenti del CP_1 dell'art. 34, comma 1 e comma 2 del vigente CCNL del personale dirigente con l'art. 36, comma 10, del medesimo CCNL. Faceva presente che il procedimento disciplinare - attivato con una prima contestazione disciplinare del 17 dicembre 2014 che gli contestava le conclusioni delle indagini preliminari nell'ambito di un procedimento penale che lo riguardava e avente ad oggetto presunte irregolarità nella stipula di tre atti aggiuntivi al contratto per la fornitura di "Servizi di assistenza tecnica al CP_1 nell'attuazione e gestione del 'Organizzazione_1 2007-2013" - era stato inizialmente sospeso in attesa della definizione del predetto processo e ripreso, all'esito del giudicato, in data 12 dicembre 2019.

Sottolineando i vizi di valutazione in cui era incorso l' CP_4 ed evidenziando che il processo penale dal quale quello disciplinare aveva preso origine si era concluso con la sentenza n.11435 del 16 luglio 2019 del Tribunale di Roma che dichiarava "*non doversi procedere*" nei suoi confronti in ordine ai primi due atti aggiuntivi per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e che lo assolveva in ordine al terzo atto aggiuntivo "*perché il fatto non costituisce reato*", concludeva sostenendo che la sanzione irrogata nei suoi confronti fosse immotivata, contraddittoria, infondata e gravemente lesiva nei suoi confronti. Chiedeva al giudice adito di dichiararne l'illegittimità e l'inefficacia con il conseguente annullamento e, in subordine, di modificarla con altra di misura minore e pertanto più congrua che comportasse una riduzione della retribuzione al 50%, al netto della trattenuta già esecutiva del 1/5 dello stipendio.

Assumendo inoltre che l'illegittima sanzione disciplinare gli arrecasse danni economici gravissimi e irreparabili - aggravati non solo dalla ritenuta del quinto del suo stipendio, operativa dal mese di febbraio del 2020, necessaria per ottemperare alla sentenza di condanna al pagamento dell'importo di euro 505.775,00 oltre spese di giustizia, pronunciata nei suoi confronti per gli stesi fatti, dalla Corte dei Conti con la sentenza di appello n.340 /2019 ma anche dai costi a titolo di contributi per il mantenimento del figlio minore e della moglie dovuti in seguito alla loro separazione consensuale avvenuta lo stesso anno - chiedeva al giudice adito, in via cautelare, di disporre l'immediata sospensione.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione replicando puntualmente ai rilievi di *Parte_1* difendendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto delle istanze contenute nel ricorso, anche in via cautelare.

Conclusosi il procedimento cautelare con l'adozione di un'ordinanza di rigetto, stante l'assenza del presupposto del *periculum in mora*, avverso la quale non veniva proposto alcun reclamo, il giudizio proseguiva il giudizio in via ordinaria senza che fosse necessaria ulteriore attività istruttoria oltre la valutazione della documentazione allegata.

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il *thema decidendum* si incentra sulla presunta illegittimità del procedimento disciplinare che ha riguardato il ricorrente.

Come prima anticipato, con la lettera che vi ha dato avvio sono state attribuite al *Pt_1* presunte irregolarità nella stipula di tre atti aggiuntivi al contratto per la fornitura di "Servizi di assistenza tecnica al *CP_1* nell'attuazione e gestione del ' *Organizzazione_1* 2007-2013". Il Cobis – si legge nella lettera di contestazione – *"quale dirigente del CP_1 e Autorità di Gestione del programma Operativo Nazionale (PON) "Ricerca Org_1 " 2007-2013, agendo in violazione di norme di legge e di regolamento, avrebbe arrecato intenzionalmente ingenti ed ingiusti vantaggi patrimoniali al Raggruppamento Temporaneo di Imprese Pt_2 composto da Org_2 Organizzazione_3 [...] e Org_4 , stipulando illegittimamente - dopo che detto raggruppamento aveva sottoscritto con il CP_5 , a seguito di una gara con procedura aperta, il contratto prot. N. 1229 del 4.5.2009 che prevedeva la fornitura del "servizio di assistenza tecnica al CP_1 nell'attuazione e gestione del Orga Controparte_6 2007-2013" – tre atti aggiuntivi"*; tutti risultati motivati dall'asserita esigenza di una implementazione del servizio oggetto del suddetto contratto e che avrebbero ingiustificatamente – asserisce l'amministrazione - comportato per la R.T.I. un incremento del corrispettivo di milioni di euro, invocando norme speciali. Sostanzialmente, il *Pt_1* *"attraverso un'impropria, fraudolenta frazionata e, comunque, ingiustificata applicazione delle suddette norme speciali ed in violazione delle disposizioni generali di cui al D.Lgs. n.163/2006 ...avrebbe portato abusivamente l'ammontare del corrispettivo del servizio, già acquistato attraverso il contratto n.1229 del 4 maggio 2009, da euro 26.233.750,00 ad euro 47.616.750,00"*.

La parte ricorrente si difendeva rilevando come l'amministrazione avesse omissso di considerare una serie di circostanze che non potevano che affievolire la rilevanza dei fatti fino ad annullarla.

La parte faceva notare, in primo luogo, come il processo penale si fosse concluso con la sentenza assolutoria (n.11435 del 16 luglio 2019) del Tribunale di Roma che dichiarava *"non doversi procedere"* in ordine ai primi due atti aggiuntivi per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione e, in ordine al terzo atto aggiuntivo, perché *"il fatto non costituisce reato"* rilevando la sua carenza di volontà di conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale e per avere lo stesso pertanto agito per conseguire un interesse pubblico. Rafforzava l'impostazione difensiva facendo notare: che se l'amministrazione resistente avesse valutato con più attenzione la documentazione prodotta a sua difesa avrebbe compreso che l'adozione degli atti aggiuntivi era finalizzata ad un migliore e più veloce

soddisfacimento dell'interesse pubblico rappresentato dal completo e corretto utilizzo dei fondi europei attribuiti all'Italia; che i predetti atti erano stati sottoposti all'approvazione dei suoi diretti superiori e poi sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, conclusosi con esito positivo; che il contratto n.1229 era stato sottoscritto il 4 maggio 2009, molto prima della sua nomina ad Autorità di Gestione avvenuta il 18 dicembre 2009; che la sottoscrizione dei tre atti aggiuntivi non era nata da una sua iniziativa personale bensì corale, sotto il controllo della Direzione Generale; che non avesse precedenti disciplinari e avesse condotto la propria carriera professionale con valutazioni sempre positive .

Con riferimento poi alla sanzione irrogata, Pt_1 eccepiva la violazione del principio di proporzionalità e dell'articolo 13 comma 6 CCNL2002/2005 come modificato. Nel dettaglio, l'amministrazione aveva apoditticamente definito irrimediabile il danno subito senza argomentare, senza soffermarsi sulle circostanze concrete della fattispecie relative alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alla portata soggettiva dei fatti e, quindi, ai motivi, all'intensità dell'elemento intenzionale o di quello colposo. La sanzione irrogata risultava pertanto priva di motivazione, contraddittoria e ingiusta. E' la stessa amministrazione inoltre - faceva notare il Cobis - che ha riconosciuto l'assoluta inadeguatezza del bando che stava alla base del contratto concluso con RTI, tanto che gli adempimenti in esso previsti non consentivano di rispettare la tempistica imposta dalla comunità europea. E' la stessa amministrazione che ha ammesso anche la complessità delle funzioni svolte dal Pt_1 come dirigente di seconda fascia, nonché del contesto lavorativo, caratterizzato da endemica mancanza di personale, difficoltà organizzative e dall'esigenza di non disperdere i fondi europei.

Tutte le argomentazioni difensive invocate da Pt_1 sono state adeguatamente contestate dalla ricostruzione dei fatti che emerge in comparsa.

Quella – secondo cui gli atti aggiuntivi *de quibus* sono stati finalizzati ad un migliore e più veloce soddisfacimento dell'interesse pubblico rappresentato dal completo e corretto utilizzo dei fondi europei attribuiti all'Italia – si fonda sulla assenza di un elemento intenzionale doloso del Pt_1. Le altre argomentazioni che trovano forza in una analisi della posizione professionale del Pt_1 – mai interessato da precedenti procedimenti disciplinari, destinatario di valutazioni positive, costretto a lavorare in un contesto lavorativo disagiato, caratterizzato dall'endemica mancanza di personale, da difficoltà organizzative e dall'esigenza di non disperdere i fondi europei, garante della attuazione di un contratto stipulato sulla base di un bando inadeguato – non possono non essere travolte dalle giuste osservazioni che si leggono nella comparsa di costituzione.

Dalla attenta disamina dei singoli atti aggiuntivi emerge in primo luogo come gli stessi non fossero necessari stante l'ampiezza dell'oggetto del contratto concluso con ^{Part} Si legge infatti all'articolo 3 *"Il presente contratto ha per oggetto il servizio di "Assistenza tecnica al [...]*

Controparte_7	Controparte_8	2007-
<i>2013". Il RTI, pertanto, svolgerà assistenza tecnica con riferimento a tutte le attività da espletare nella gestione e attuazione del PON da parte del <u>CP_1</u> in qualità di Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e Organismo responsabile per l'esecuzione dei pagamenti.... L'espletamento delle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamente menzionati nel capitolato,</i>		

nell'offerta tecnica e nel presente atto ma necessari alla produzione dei servizi e al conseguimento degli obiettivi e dei risultati del PON.” Si legge poi nell’articolo 5 “Sono a carico del ^{Part} intendendosi ricompresi nel corrispettivo di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli impedimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste” . Nell’articolo 9 erano stati determinati invece i corrispettivi “L’importo contrattuale, per ciascun anno, onnicomprensivo per l’esecuzione di tutte le attività previste dal presente contratto è di euro 3.385.000,00, IVA esclusa”.

Ne consegue che ^{Part} era obbligato *ab origine* a fornire tutto il personale in assistenza tecnica necessario per la corretta gestione e il conseguimento degli obiettivi del PON. Il ricorrente, pertanto, invece di sottoscrivere nuovi atti aggiuntivi, costringendo l’amministrazione a non preventivati esborsi economici, avrebbe dovuto mettere in mora ^{Part} una volta constatato un ritardo negli adempimenti di competenza.

Ritenendosi per integralmente richiamate le risultanze dei processi avviati nelle diverse sedi (penale, erariale e civile, anche in sede di Corte d’Appello), il comportamento tenuto dal Pt_1 non è stato rispondente ai principi di diligenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Nel corso del procedimento disciplinare sono stati accertati, nella fattispecie, la violazione degli articoli 3 comma 1 del codice del comportamento dei dipendenti del CP_1 e dell’articolo 34, commi 1 e 2, del CCNL relativo al personale dirigente dell’Area Funzioni centrali.

Rispetto al rilievo causa di irregolarità della procedura – per cui la prima contestazione sarebbe stata sottoscritta da un dirigente dall’^{Cont} mentre la sanzione disciplinare recherebbe la sottoscrizione del presidente ^{Part} avrebbe creato confusione in Pt_1 che non sarebbe stato informato adeguatamente sul ruolo e sulle funzioni da questi rivestite – si condivide la risposta data dall’amministrazione per cui qualità e poteri dei sottoscrittori rispettivamente della contestazione e della sanzione erano facilmente individuabili stante la possibilità di accesso ai decreti che ne erano a fondamento.

Del resto, preme rilevare – come correttamente evidenziato dalla amministrazione resistente – che la tipologia e l’entità della sanzione sono state determinate applicando i principi di gradualità e proporzionalità nonché i criteri generali previsti dal CCNL di settore bilanciando la gravità della condotta e la rilevanza del danno – quantificato dalla Corte dei Conti in euro 500.000,00, comprensivi di rilevanza monetaria, oltre al pagamento degli interessi legali, dalla data di decisione di primo grado sino all’effettivo soddisfo – con le circostanze attenuanti dettagliatamente descritte nel provvedimento.

Il provvedimento sanzionatorio non risulta affetto da alcun vizio e sostanzialmente rappresenta il risultato di una valutazione concreta e ponderata degli elementi della fattispecie che risultassero contro e a favore della posizione del ricorrente.

La responsabilità per la stipula degli atti aggiuntivi è da ricondursi esclusivamente al Dott. Pt_1 il quale li ha sottoscritti per conto dell’Amministrazione nella sua qualità di Autorità di gestione del PON.

Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite.

Roma, 11 luglio 2022

Il Giudice

Dott.ssa Paola Lucarelli